

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW / INSPEKTORKA OCHRONY ZABYTKÓW

Zabytkowe zespoły dworskie i pałacowo-ogrodowe
parki • cmentarze • zieleń

WUOZ w Białymstoku • ogłoszenie nr 167666

39 pytań + 40 kazusów + szybka powtórka

JAK KORZYSTAĆ

- Najpierw odpowiedz własnymi słowami, potem przeczytaj odpowiedź modelową.
- Zapamiętuj pogrubione kotwice i box „Warto powiedzieć”, nie całe zdania.
- W kazusach: status zabytku → **stan faktyczny** → procedura → dowody → rozstrzygnięcie.
- Materiał uwzględnia zmiany obowiązujące od **3 czerwca 2026 r.**

WAŻNE - AKTUALIZACJA STANU PRAWNEGO 2026

Załączony tekst ustawy o ochronie zabytków jest tekstem jednolitym z 2024 r. Ten materiał **uwzględnia nowelizację Dz.U. 2025 poz. 1673 obowiązującą od 3 czerwca 2026 r.**, w tym nową procedurę **zgłoszenia** i zmienione zasady usuwania drzew w zabytkowej zieleni.

CO KOMISJA MOŻE SPRAWDZAĆ

Ogłoszenie przewiduje test kwalifikacyjny i/lub rozmowę. Poniższy materiał odpowiada dokładnie zakresowi stanowiska.

ZADANIA

- projekty decyzji i postanowień
- inspekcje przed pozwoleniem
- kontrole zgodności z pozwoleniami
- **zalecenia pokontrolne** i odbiory prac
- sprawozdania i plany kontroli

WIEDZA / KOMPETENCJE

- ustawa o ochronie zabytków + rozporządzenia
- KPA
- ustawa o ochronie przyrody
- Prawo budowlane
- argumentowanie, komunikacja, odporność na stres

I. MOTYWACJA I DOPASOWANIE

Pytania o zmianę branży, studia, administrację, kompetencje i sposób pracy.

- 1 Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i wyjaśnić, dlaczego zainteresowała Panią właśnie ta oferta pracy.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Studiowałam gospodarkę przestrzenną i architekturę krajobrazu na Politechnice Białostockiej. Oba kierunki nauczyły mnie patrzeć na przestrzeń interdyscyplinarnie - z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i potrzeb użytkowników. Mam również wcześniejsze doświadczenie w administracji publicznej, a późniejsza praca w branży internetowej rozwinęła u mnie kompetencje analityczne, cyfrowe i organizacyjne. To stanowisko jest dla mnie szczególnie interesujące, ponieważ łączy ochronę zabytków z zielenią, parkami, cmentarzami i zespołami pałacowo-ogrodowymi, czyli obszarem bardzo bliskim mojemu wykształceniu.

WARTO POWIEDZIEĆ Połącz: **architektura krajobrazu + gospodarka przestrzenna + administracja + kompetencje analityczne**. Zakończ: dlaczego właśnie **zabytkowa zieleń**.

- 2 Dlaczego po wielu latach pracy w branży internetowej i reklamowej chce Pani zmienić kierunek zawodowy?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

W dotychczasowej pracy doszłam do momentu, w którym możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku są dla mnie ograniczone. Chciałabym związać kolejne lata swojej kariery z obszarem bliższym mojemu wykształceniu i zainteresowaniom. Nie traktuję wcześniejszego doświadczenia jako czegoś odrębnego - wykorzystam umiejętność analizowania danych, planowania działań, samodzielnej organizacji pracy, komunikacji i sprawnego korzystania z narzędzi cyfrowych. Dlatego tę zmianę traktuję jako świadomy kolejny etap rozwoju.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie krytykuj poprzedniej branży. Podkreśl **świadomą zmianę kierunku** i kompetencje, które zabierasz ze sobą.

3 Dlaczego chce Pani pracować właśnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Interesuje mnie praca, w której decyzje i kontrole mają konkretny wpływ na zachowanie wartościowych obiektów i przestrzeni. W WUOZ można połączyć pracę administracyjną z pracą terenową, analizą dokumentacji i ochroną dziedzictwa. Szczególnie odpowiada mi zakres tego stanowiska, ponieważ dotyczy zabytkowej zieleni, parków, cmentarzy oraz zespołów dworskich i pałacowo-ogrodowych.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie mów tylko o stabilności. Najmocniejsze hasła: **dziedzictwo, realny wpływ, teren + dokumentacja, zabytkowa zieleni.**

4 Dlaczego interesuje Panią właśnie **zabytkowa zieleni**?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zabytkowa zieleni jest dla mnie interesująca, ponieważ łączy wartości przyrodnicze z historycznymi, kompozycyjnymi i krajobrazowymi. W parku czy zespole pałacowo-ogrodowym pojedyncze drzewo może być jednocześnie elementem przyrody i częścią historycznej kompozycji. Ochrona takiego miejsca wymaga więc spojrzenia szerszego niż tylko ocena stanu pojedynczej rośliny, co bardzo dobrze odpowiada mojemu wykształceniu z **architektury krajobrazu.**

WARTO POWIEDZIEĆ Pokaż, że rozumiesz podwójny charakter: **przyroda + kompozycja historyczna.**

I. MOTYWACJA I DOPASOWANIE - cd.

5 W jaki sposób architektura krajobrazu przygotowała Panią do tego stanowiska?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Architektura krajobrazu nauczyła mnie rozumienia kompozycji przestrzennej, roli zieleni, relacji między roślinnością a zabudową oraz znaczenia walorów krajobrazowych. Zdobyłam też podstawy rozpoznawania roślinności i myślenia o jej funkcji w przestrzeni. Na tym stanowisku szczególnie przydatne będzie patrzenie na park, cmentarz czy zespół pałacowo-ogrodowy jako na całość, a nie tylko zbiór pojedynczych drzew.

WARTO POWIEDZIEĆ Podkreśl **kompozycję, relację z zabudową, funkcję zieleni i patrzenie na cały układ.**

6 W jaki sposób gospodarka przestrzenna może się przydać na tym stanowisku?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Gospodarka przestrzenna dała mi szersze spojrzenie na relacje między ochroną wartości kulturowych, zagospodarowaniem terenu, interesem właściciela i potrzebami publicznymi. Uczyła też pracy z dokumentami planistycznymi oraz analizowania przestrzeni w szerszym kontekście. To przydatne przy ocenie działań w otoczeniu zabytku, historycznych układach i krajobrazie kulturowym.

WARTO POWIEDZIEĆ Połącz **ochronę zabytków z planowaniem i kontekstem przestrzennym.**

7 Jak może Pani opowiedzieć o praktyce w Departamencie Architektury i Urbanistyki?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Podczas praktyki poznałam od środka organizację pracy urzędu. Zajmowałam się przede wszystkim porządkowaniem i archiwizacją dokumentacji. Dzięki temu zobaczyłam, jak ważne są prawidłowy obieg dokumentów, kompletność akt, systematyczność oraz możliwość szybkiego odnalezienia potrzebnych informacji. Było to moje pierwsze praktyczne zetknięcie z funkcjonowaniem administracji.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie mów: 'tylko archiwizowałam'. Mów: **praca z dokumentacją, obieg akt, dokładność, standardy urzędowe.**

8 Jak może Pani opowiedzieć o pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wspierałam pracę organizacyjno-administracyjną i sekretariat, pracując głównie z dokumentacją. Poznałam specyfikę jednostki administracji publicznej, znaczenie właściwego obiegu korespondencji, porządkowania akt i dokładności. To doświadczenie jest dla mnie szczególnie cenne również dlatego, że nadzór budowlany - podobnie jak ochrona zabytków - łączy dokumentację administracyjną z kontrolą przestrzegania przepisów.

WARTO POWIEDZIEĆ Warto wskazać wspólny mianownik: **administracja + dokumentacja + kontrola zgodności z prawem.**

I. MOTYWACJA I DOPASOWANIE - cd.

9 Czy prowadziła Pani wcześniej samodzielnie postępowania administracyjne?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie, nie prowadziłam samodzielnie postępowań administracyjnych. Moje wcześniejsze obowiązki administracyjne dotyczyły głównie dokumentacji i organizacyjnej strony pracy urzędu. Dzięki temu znam jednak specyfikę środowiska administracyjnego, znaczenie procedur i prawidłowego prowadzenia akt. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji i postanowień traktuję jako kolejny etap rozwoju, do którego przygotowuję się poprzez naukę przepisów.

WARTO POWIEDZIEĆ Tu **nie naciągaj faktów**. Szczerość + pokazanie, że dotychczasowe doświadczenie jest dobrym fundamentem.

10 Od Pani pracy w administracji minęło kilka lat. Czy odnajdzie się Pani ponownie w pracy opartej na procedurach?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Mam świadomość, że przepisy i praktyka administracyjna się zmieniają i wymagają aktualizacji. Jednocześnie znam specyfikę pracy urzędowej i wiem, jak ważne są terminy, dokumentacja, dokładność i działanie w granicach prawa. W późniejszej pracy wielokrotnie musiałam szybko uczyć się nowych narzędzi i zasad, analizować informacje oraz samodzielnie rozwiązywać problemy. Jestem więc przygotowana na systematyczne uzupełnianie wiedzy.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie udawaj, że wszystko pamiętasz. Pokaż **umiejętność szybkiego uczenia się i aktualizacji wiedzy**.

11 W ogłoszeniu doświadczenie ponad roku w ochronie przyrody i sprawach wycinki jest atutem. Jak odniesie się Pani do braku takiego doświadczenia?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Mam świadomość, że nie posiadam ponad rocznego doświadczenia w prowadzeniu takich postępowań. Jest to jednak wymaganie dodatkowe, a nie niezbędne. Mam kierunkowe wykształcenie z **architektury krajobrazu**, przygotowanie przestrzenne, doświadczenie administracyjne i intensywnie uzupełniam wiedzę z ustawy o ochronie przyrody oraz procedur dotyczących drzew i krzewów. Jestem gotowa szybko przełożyć tę wiedzę na praktykę pod nadzorem bardziej doświadczonych pracowników.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie ukrywaj luki. Powiedz: **wymaganie dodatkowe**, a następnie pokaż mocne strony kompensujące brak praktyki.

12 Jakie trzy cechy uważa Pani za szczególnie przydatne na tym stanowisku?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Po pierwsze dokładność, ponieważ decyzje i protokoły muszą opierać się na prawidłowo ustalonym stanie faktycznym. Po drugie analityczne podejście, potrzebne przy łączeniu kilku ustaw i ocenie dokumentacji. Po trzecie komunikatywność, ponieważ inspektor musi rozmawiać z właścicielami, wykonawcami i innymi organami, także w sytuacjach spornych.

WARTO POWIEDZIEĆ Najmocniejszy zestaw: **dokładność + analityczność + komunikatywność**.

I. MOTYWACJA I DOPASOWANIE - cd.

13 Jaka jest Pani słabsza strona?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Na początku w nowym środowisku jestem raczej ostrożna i potrzebuję chwili, żeby dobrze poznać procedury oraz sposób pracy. Mam tendencję do dokładnego sprawdzania, czy działam prawidłowo. Kiedy poznaję zakres obowiązków i nabieram doświadczenia, szybko staję się bardziej samodzielna i sprawna.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie mów 'jestem niepewna siebie'. Lepiej: **na początku ostrożna i bardzo dokładna.**

14 Jak radzi sobie Pani ze stresem?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

W sytuacji stresowej staram się uporządkować fakty i oddzielić emocje od problemu merytorycznego. Ustalam, co jest pilne, jakie przepisy lub dokumenty należy sprawdzić i jakie są kolejne działania. W kontakcie z rozmówcą zachowuję spokojny ton i koncentruję się na rozwiązaniu sprawy.

WARTO POWIEDZIEĆ Stres → **fakty, priorytety, procedura, spokojna komunikacja.**

15 Jak przekona Pani właściciela, który nie zgadza się z zaleceniami konserwatorskimi?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie próbowałabym przekonywać go samym autorytetem urzędu. Wyjaśniłabym, z jakich wartości zabytku wynikają określone wymagania, jaka jest podstawa prawna i jaki jest cel ochronny proponowanego rozwiązania. Jeżeli istnieje kilka dopuszczalnych rozwiązań, warto wskazać wariant, który chroni zabytek, a jednocześnie jest możliwie racjonalny dla właściciela.

WARTO POWIEDZIEĆ Argumentacja = **wartość zabytku + podstawa prawna + cel + proporcjonalne rozwiązanie.**

16 Jak zareaguje Pani na zdenerwowanego właściciela zabytku?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Najpierw spokojnie wysłuchałabym problemu i ustaliła, czego dokładnie dotyczy spór. Następnie wyjaśniłabym procedurę i podstawę prawną prostym językiem. Nie wdawałabym się w dyskusję emocjonalną. Jeżeli właściciel nie zgadzałby się z rozstrzygnięciem, poinformowałabym go o przysługujących środkach prawnych.

WARTO POWIEDZIEĆ Spokój + wysłuchanie, jasne wyjaśnienie, procedura, prawa strony.

I. MOTYWACJA I DOPASOWANIE - cd.

17 Jak zorganizuje Pani dzień, jeżeli ma kilka inspekcji, projekt decyzji i pilną kontrolę?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Najpierw oceniłabym pilność spraw, w szczególności czy występuje ryzyko uszkodzenia zabytku lub zagrożenie bezpieczeństwa. Następnie sprawdziłabym terminy procesowe i zaplanowane czynności terenowe. Zadania uporządkowałabym według konsekwencji opóźnienia i możliwości logistycznego połączenia wyjazdów. Jeżeli widziałabym ryzyko niedotrzymania terminu, odpowiednio wcześniej poinformowałabym przełożonego i zastosowała właściwe działania proceduralne.

WARTO POWIEDZIEĆ Priorytet: **zagrożenie dla zabytku / bezpieczeństwo** → terminy → logistyka terenowa → pozostałe zadania.

18 Co zrobi Pani, jeśli nie zna odpowiedzi na pytanie właściciela?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie udzielałabym odpowiedzi na podstawie przypuszczeń. Zanotowałabym istotne informacje, sprawdziła aktualne przepisy, dokumentację konkretnego zabytku i w razie potrzeby skonsultowała sprawę z właściwą osobą. Następnie przekazałabym właścicielowi zweryfikowaną informację.

WARTO POWIEDZIEĆ Dobre zdanie: **'Nie chciałabym udzielać informacji na podstawie przypuszczeń.'**

19 Dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Panią?**ODPOWIEDŹ MODELOWA**

Łączę wykształcenie bardzo dobrze dopasowane do zakresu stanowiska - architekturę krajobrazu i gospodarkę przestrzenną - z wcześniejszym doświadczeniem administracyjnym oraz kompetencjami analitycznymi i cyfrowymi. Potrafię pracować dokładnie i samodzielnie, ale również komunikować się z ludźmi i argumentować swoje stanowisko. Najważniejsze jest dla mnie to, że świadomie chcę rozwijać się właśnie w kierunku ochrony zabytkowej zieleni.

WARTO POWIEDZIEĆ Zakończ pewnie: **studia + administracja + analityka + świadomy długoterminowy wybór.**

II. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA MERYTORYCZNE

Najważniejsze zagadnienia z czterech aktów wskazanych w ogłoszeniu.

20 Jakie są najważniejsze obowiązki na tym stanowisku?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Stanowisko obejmuje przygotowywanie projektów decyzji i postanowień dotyczących działań przy zieleni na terenach wpisanych do **rejestru**, prowadzenie inspekcji przed wydaniem pozwoleń, kontrolę stanu zachowania i zgodności prowadzonych działań z pozwoleniami, przygotowywanie zaleceń pokontrolnych, odbiory prac przy zabytkowych parkach, cmentarzach i zespołach pałacowo-ogrodowych, a także sprawozdawczość, plany kontroli i udział w realizacji budżetu zadaniowego.

WARTO POWIEDZIEĆ Komisja może sprawdzić, czy **przeczytałeś ogłoszenie**. Wymień 4-5 najważniejszych czynności, nie musisz cytować całości.

21 Co to jest zabytek?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, jej część albo zespół, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki albo zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

WARTO POWIEDZIEĆ Zapamiętaj rdzeń definicji: **świadectwo przeszłości + interes społeczny + wartość historyczna, artystyczna lub naukowa**.

22 Czym różni się ochrona zabytków od opieki nad zabytkami?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Ochrona zabytków to przede wszystkim działania organów administracji publicznej: tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych, zapobieganie zagrożeniom, kontrola stanu zachowania i uwzględnianie ochrony w planowaniu. Opieka nad zabytkiem spoczywa głównie na właścicielu lub posiadaczu i obejmuje m.in. badanie i dokumentowanie zabytku, prowadzenie prac, zabezpieczenie, utrzymanie oraz korzystanie z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

WARTO POWIEDZIEĆ Ochrona = organy publiczne. Opieka = właściciel/posiadacz.

23 Jakie są podstawowe formy ochrony zabytków?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Do podstawowych form należą wpis do **rejestru zabytków**, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ochrona ustalana w dokumentach planistycznych i określonych decyzjach lokalizacyjnych.

WARTO POWIEDZIEĆ Najważniejsze na to stanowisko: **rejestr zabytków**. Pamiętaj, że ewidencja zabytków nie jest tym samym co forma ochrony w art. 7.

II. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA MERYTORYCZNE - cd.

24 Czym różni się rejestr zabytków od **ewidencji zabytków**?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wpis do **rejestru** jest formalną formą ochrony zabytku i wiąże się z rozbudowanym reżimem pozwoleń oraz nadzoru konserwatorskiego. Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków pełnią przede wszystkim funkcję dokumentacyjną i informacyjną, choć wpis do ewidencji również wywołuje określone skutki prawne, np. w procedurach planistycznych i budowlanych. Nie należy więc traktować **rejestru** i ewidencji jako równoważnych.

WARTO POWIEDZIEĆ Najkrócej: **rejestr = forma ochrony; ewidencja = dokumentacja z określonymi skutkami prawnymi.**

25 Co oznaczają pojęcia historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, krajobrazu kulturowego i otoczenia zabytku?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny to przestrzenne założenie obejmujące zabudowę, podziały funkcjonalne, ulice lub drogi oraz formy zaprojektowanej zieleni. Krajobraz kulturowy to historycznie ukształtowana przestrzeń łącząca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji. Otoczenie zabytku to teren wokół lub przy zabytku wpisany do **rejestru** w celu ochrony jego wartości widokowych i zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

WARTO POWIEDZIEĆ Te trzy pojęcia są szczególnie ważne przy **zieleni i pracy terenowej**.

26 Kto jest organem ochrony zabytków i jaka jest rola wojewódzkiego konserwatora zabytków?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Organami ochrony zabytków są minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w którego imieniu działa Generalny Konserwator Zabytków, oraz wojewoda, w którego imieniu działa **wojewódzki konserwator zabytków. WKZ** m.in. prowadzi rejestr i ewidencję, wydaje decyzje i pozwolenia, sprawuje nadzór nad pracami, prowadzi kontrole oraz podejmuje działania służące ochronie zabytków.

WARTO POWIEDZIEĆ WKZ to terenowy organ ochrony zabytków działający w imieniu wojewody.

27 Kiedy działania przy zabytkowej zieleni wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Pozwolenia wymaga m.in. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do **rejestru**. Od **3 czerwca 2026** r. ustawa wyraźnie reguluje również usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do **rejestru** parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Jeżeli wycinka wymaga jednocześnie rozstrzygnięcia wynikającego z ustawy o ochronie przyrody, **WKZ** rozstrzyga ją w pozwoleniu konserwatorskim - nie prowadzi się wtedy drugiego, równoległego postępowania o to samo drzewo.

WARTO POWIEDZIEĆ WAŻNE 2026: w zabytkowym parku/ogrodzie jedna decyzja **WKZ** integruje ochronę zabytków i usunięcie drzewa.

II. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA MERYTORYCZNE - cd.

28 Co zmieniło się **3 czerwca 2026** r. w procedurach ochrony zabytków?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nowelizacja wprowadziła m.in. nową procedurę **zgłoszenia** do **WKZ** dla części działań, które wcześniej wymagały pozwolenia, oraz uporządkowała zasady usuwania drzew i krzewów na terenach zabytkowej zieleni. W przypadku zgłoszeń **WKZ** ma co do zasady **60 dni** na wniesienie **sprzeciwu**. Może wcześniej wydać zaświadczenie o braku podstaw do **sprzeciwu**. Nowe przepisy przewidują też szczególne zasady dla braków **zgłoszenia**, okres jego wykorzystania oraz możliwość żądania pozwolenia, gdy zachodzi ryzyko dla wartości zabytku.

WARTO POWIEDZIEĆ Zapamiętaj datę **3.06.2026** i termin **60 dni**.

29 Jakie działania podlegają obecnie zgłoszeniu do **WKZ**?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zgłoszenia wymagają m.in. roboty budowlane w otoczeniu zabytku, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego naruszające tradycyjny wystrój, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do **rejestru**, umieszczanie na takim zabytku urządzeń technicznych, reklam, tablic i napisów oraz inne działania mogące naruszyć substancję lub zmienić wygląd zabytku - z ustawowymi wyjątkami dotyczącymi usuwania drzew i krzewów.

WARTO POWIEDZIEĆ Procedura **zgłoszenia**: **60 dni na sprzeciw**, możliwe wcześniejsze zaświadczenie o braku podstaw do **sprzeciwu**.

30 Jak rozróżnić zastosowanie ustawy o ochronie zabytków i ustawy o ochronie przyrody przy usuwaniu drzewa?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Najpierw trzeba ustalić dokładny status nieruchomości. Jeżeli drzewo znajduje się w parku, ogrodzie lub innej formie zaprojektowanej zieleni wpisanej do **rejestru**, kluczowa jest procedura pozwolenia konserwatorskiego i **WKZ** rozstrzyga w nim również kwestię usunięcia drzewa. Jeżeli nieruchomość jest wpisana do **rejestru**, ale nie jest takim parkiem, ogrodem lub zaprojektowaną zielenią, zastosowanie może mieć bezpośrednio ustawa o ochronie przyrody, przy czym organem właściwym do zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości wpisanej do **rejestru** jest **WKZ**.

WARTO POWIEDZIEĆ Zawsze zacznij od pytania: **co dokładnie jest wpisane do rejestru?**

31 Jakie progi obwodu drzewa warto znać z ustawy o ochronie przyrody?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Przy pomiarze na wysokości **5 cm** podstawowe progi wynoszą: **80 cm** dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; **65 cm** dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; **50 cm** dla pozostałych gatunków. Trzeba jednak pamiętać, że na terenie wpisanego do **rejestru** parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni obowiązek pozwolenia konserwatorskiego może wynikać z ustawy o ochronie zabytków niezależnie od tych progów.

WARTO POWIEDZIEĆ **80-65-50 na 5 cm**, ale w zabytkowym parku nie wolno mechanicznie kończyć analizy na tych progach.

II. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA MERYTORYCZNE - cd.

32 Co zrobić, jeśli podczas oględzin drzewa stwierdzi Pani obecność gatunku chronionego lub czynnego gniazda?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Należy uwzględnić przepisy ochrony gatunkowej. Jeżeli usunięcie drzewa mogłoby naruszyć zakazy wobec gatunków chronionych, organ nie powinien po prostu kontynuować procedury tak, jakby tego problemu nie było. Trzeba ustalić, czy wymagane jest zezwolenie na odstępstwo od zakazów, a w postępowaniu dotyczącym usunięcia drzewa zastosować właściwe konsekwencje proceduralne.

WARTO POWIEDZIEĆ Czynne gniazdo → **ochrona gatunkowa** → **możliwe odstępstwo od zakazów**.

33 Na czym polega inspekcja przed wydaniem pozwolenia na prace przy zabytkowej zieleni?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Jej celem jest ustalenie rzeczywistego stanu terenu i zakresu planowanych prac. Należy zweryfikować lokalizację, stan zachowania, kompozycję zieleni, gatunki i parametry drzew w zakresie potrzebnym do sprawy, relację planowanych działań z wartościami zabytkowymi oraz zgodność dokumentacji z sytuacją terenową. Inspekcja pozwala też wskazać, jakiej dokumentacji brakuje lub jak należy doprecyzować zakres prac.

WARTO POWIEDZIEĆ Inspekcja to nie tylko pomiar drzewa. Patrz na **stan, kompozycję, wartości zabytkowe i zgodność dokumentacji z terenem**.

34 Jakie uprawnienia ma osoba prowadząca kontrolę na podstawie ustawy o ochronie zabytków?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

WKZ lub upoważniony pracownik WUOZ może m.in. wejść na teren nieruchomości w przypadkach przewidzianych ustawą, oceniać stan zachowania i zabezpieczenia zabytku, sprawdzać zgodność wykonywanych działań z pozwoleniem i dokumentacją, żądać informacji i dokumentów oraz dokonywać odpowiednich ustaleń w toku kontroli. Kontrola odbywa się na podstawie upoważnienia określającego jej zakres i podstawę prawną.

WARTO POWIEDZIEĆ Zapamiętaj: **upoważnienie + oględziny stanu + zgodność z pozwoleniem + informacje/dokumenty.**

35 Co powinien zawierać **protokół** kontroli i co w razie odmowy podpisu?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Protokół powinien opisywać **stan faktyczny**, stwierdzone nieprawidłowości, ich przyczyny, zakres, skutki i osoby odpowiedzialne. Podpisują go kontrolujący i kontrolowany. Jeżeli kontrolowany odmawia podpisu, kontrolujący odnotowuje to w protokole. Osoba odmawiająca podpisu może w terminie **7 dni** przedstawić pisemne uwagi wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

WARTO POWIEDZIEĆ Odmowa podpisu nie unieważnia kontroli. **7 dni na pisemne uwagi.**

II. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA MERYTORYCZNE - cd.

36 Czym są **zalecenia pokontrolne** i jakie są terminy na zastrzeżenia?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Jeżeli kontrola wykaże nieodpowiedni stan zachowania zabytku, a sytuacja nie wymaga od razu zastosowania dalej idącego środka, **WKZ** może wydać **zalecenia pokontrolne** wskazujące sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. Kontrolowany ma **14 dni** od otrzymania zaleceń na pisemne, umotywowane zastrzeżenia. **WKZ** ma następnie **14 dni** na ich rozpatrzenie i zmianę zaleceń albo odmowę ich zmiany.

WARTO POWIEDZIEĆ Zapamiętaj **14 dni + 14 dni**. Niewykonanie zaleceń może prowadzić do kary pieniężnej.

37 Co może zrobić **WKZ**, gdy prace są prowadzone bez wymaganego pozwolenia albo niezgodnie z jego warunkami?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Może wydać decyzję o **wstrzymaniu** prowadzonych działań, a następnie zastosować środki przewidziane ustawą, zależnie od rodzaju i skutków naruszenia - np. nakazać określone działania, doprowadzenie prac do zgodności, przywrócenie stanu poprzedniego albo inne rozwiązanie przewidziane prawem. Za działania bez wymaganego pozwolenia lub niezgodne z pozwoleniem ustawa przewiduje również administracyjne kary pieniężne, w określonych przypadkach od 500 do 500 000 zł.

WARTO POWIEDZIEĆ Najpierw **wstrzymanie**, potem decyzja co do dalszych obowiązków. Pamiętaj o możliwej karze **500-500 000 zł**.

38 Jak Prawo budowlane łączy się z ochroną zabytków?**ODPOWIEDŹ MODELOWA**

Jeżeli roboty dotyczą obiektu lub obszaru wpisanego do **rejestru zabytków**, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem **zgłoszenia** budowlanego trzeba wcześniej uzyskać odpowiednie **pozwolenie WKZ** albo przejść konserwatorską procedurę **zgłoszenia** bez **sprzeciwu** - zależnie od rodzaju działania. Jeżeli obiekt nie jest wpisany do **rejestru**, ale znajduje się w **gminnej ewidencji zabytków**, organ administracji architektoniczno-budowlanej uzgadnia decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z **WKZ**. **Pozwolenie konserwatorskie** nie zastępuje pozwolenia budowlanego.

WARTO POWIEDZIEĆ Rejestr: najpierw WKZ. GEZ: uzgodnienie z WKZ. Pozwolenie konserwatorskie ≠ pozwolenie na budowę.

39 Jakie podstawowe zasady i terminy KPA są najważniejsze na tym stanowisku?**ODPOWIEDŹ MODELOWA**

Najważniejsze są zasady legalności, dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zaufania, informowania i czynnego udziału strony. Sprawę wymagającą postępowania wyjaśniającego załatwia się co do zasady w miesiąc, a szczególnie skomplikowaną w dwa miesiące. Braki formalne podania uzupełnia się w terminie wyznaczonym przez organ, nie krótszym niż **7 dni**. **Odwwołanie** od decyzji wnosi się co do zasady w terminie **14 dni**. Jeżeli organ nie może zakończyć sprawy w terminie, powinien wskazać przyczynę zwłoki, nowy termin i pouczyć o prawie do ponaglenia.

WARTO POWIEDZIEĆ KPA w pigułce: **legalność + stan faktyczny + czynny udział; 1/2 miesiące; min. 7 dni; 14 dni na odwołanie.**

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA

40 praktycznych sytuacji: zabytkowa zieleni, kontrole, pozwolenia, zgłoszenia, KPA i Prawo budowlane.

1

MAŁE DRZEWO W ZABYTKOWYM PARKU: Właściciel chce usunąć w parku wpisanym do **rejestru** niewielkie drzewo, które nie przekracza progów **80-65-50**. Twierdzi, że skoro ustawa o ochronie przyrody nie wymaga **zgłoszenia**, może je wyciąć bez kontaktu z WUOZ.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie ograniczałabym analizy do progów z ustawy o ochronie przyrody. Jeżeli park jest wpisany do **rejestru** jako park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni, usunięcie drzewa może wymagać pozwolenia konserwatorskiego na podstawie ustawy o ochronie zabytków niezależnie od tych progów. Najpierw sprawdziłabym zakres wpisu do **rejestru** i charakter planowanych prac.

WARTO POWIEDZIEĆ W zabytkowym parku **80-65-50** nie kończy analizy. Najpierw status wpisu do **rejestru**.

2

DUŻE DRZEWO W ZABYTKOWYM PARKU: Osoba fizyczna chce usunąć duże drzewo z prywatnego parku wpisanego do **rejestru**, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Jeżeli jest to park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni wpisana do **rejestru**, kluczowe jest **pozwolenie WKZ**. Po zmianach od **3 czerwca 2026 r. WKZ** rozstrzyga w tym pozwoleniu również kwestię usunięcia drzewa wynikającą z przepisów przyrodniczych - nie prowadzi się odrębnej, równoległej procedury **zgłoszenia** dla tego samego drzewa.

WARTO POWIEDZIEĆ Jedna decyzja **WKZ** integruje ochronę zabytków i usunięcie drzewa.

3

NIERUCHOMOŚĆ W REJESTRZE, ALE NIE PARK:
Duże drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do **rejestru**, ale wpis nie obejmuje parku, ogrodu ani innej formy zaprojektowanej zieleni.

4

DRZEWO OWOCOWE W ZABYTKOWYM OGRODZIE:
Właściciel chce usunąć stare drzewo owocowe z ogrodu wpisanego do **rejestru** i uważa, że drzew owocowych przepisy nie dotyczą.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Najpierw dokładnie sprawdziłabym treść wpisu. Jeżeli nie mamy do czynienia z wpisaniem do **rejestru** parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni, usunięcie drzewa nie podlega automatycznie pozwoleniu z art. 36 ust. 1 pkt 1b. Zastosowanie może mieć procedura z ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku nieruchomości wpisanej do **rejestru** organem właściwym do zezwolenia jest **WKZ**.

WARTO POWIEDZIEĆ Pytanie rozstrzygające: **co dokładnie jest wpisane do rejestru?**

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie przyjmowałabym tego założenia. W przypadku zabytkowego ogrodu należy przede wszystkim zastosować przepisy ochrony zabytków dotyczące wpisanej formy zaprojektowanej zieleni. Dodatkowo wyjątki z ustawy o ochronie przyrody dotyczące drzew owocowych nie działają w każdej lokalizacji. Sprawdziłabym status ogrodu, cel działania i właściwą procedurę.

WARTO POWIEDZIEĆ Drzewo owocowe w zabytkowym ogrodzie nie oznacza automatycznie swobodnej wycinki.

III. KAZUSY DO PRZECWICZENIA - cd.

5

MARTWE DRZEWO W PARKU:
Właściciel zabytkowego parku mówi: 'Drzewo jest martwe, więc nie potrzebuję pozwolenia'.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wyjaśniłabym, że sam stan obumarcia nie oznacza automatycznie braku wymogów konserwatorskich. Najpierw trzeba ustalić status terenu, rzeczywisty stan drzewa, zagrożenie oraz właściwą podstawę prawną. Martwe drzewo może mieć inne znaczenie przy ocenie opłat lub zasadności usunięcia, ale nie wolno automatycznie pominąć procedury ochrony zabytku.

WARTO POWIEDZIEĆ Martwe ≠ bez formalności. Najpierw status i stan faktyczny.

6

WICHURA I AKCJA RATOWNICZA: Podczas wichury drzewo w zabytkowym parku łamie się i blokuje drogę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie. Straż pożarna usuwa zagrożenie.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

W sytuacji rzeczywistej akcji ratowniczej stosuje się szczególne wyjątki przewidziane w przepisach. Nie wymagałabym wstrzymywania działań ratujących życie lub bezpieczeństwo tylko po to, aby wcześniej uzyskać standardowe pozwolenie. Po zdarzeniu należy natomiast zadbać o właściwą dokumentację i ustalić, jakie dalsze czynności są konieczne wobec zabytku i zieleni.

WARTO POWIEDZIEĆ Bezpieczeństwo i akcja ratownicza mają pierwszeństwo, ale później dokumentacja i dalsze działania ochronne.

7

WYWROT USUWANY PRZEZ WŁAŚCICIELA: Po burzy właściciel sam chce usunąć wyrócone drzewo z zabytkowego parku i twierdzi, że każda wywrotka jest automatycznie zwolniona.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Sprawdziłabym, czy rzeczywiście mamy do czynienia z wywrotem lub złomem w rozumieniu przepisów oraz czy spełnione są warunki szczególnego trybu. W zależności od podmiotu usuwającego i okoliczności może być wymagane wcześniejsze potwierdzenie stanu drzewa w drodze oględzin. Nie zakładałabym automatycznie, że wystarczy oświadczenie właściciela.

WARTO POWIEDZIEĆ Wywrot/złom → **potwierdź stan i właściwy tryb**, nie opieraj się na samym oświadczeniu.

8

CZYNNE GNIAZDO: Podczas inspekcji przed wydaniem pozwolenia zauważa Pani czynne gniazdo ptaka na drzewie przeznaczonym do usunięcia.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Odnosiłabym ten fakt i uwzględniła ochronę gatunkową. Trzeba ustalić, czy wycinka naruszałaby zakazy, np. niszczenie gniazd lub płoszenie. Jeżeli tak, może być konieczne zezwolenie na odstępstwo od zakazów, a postępowanie dotyczące drzewa wymaga odpowiedniej reakcji proceduralnej.

WARTO POWIEDZIEĆ Gniazdo → ochrona gatunkowa → możliwe odstępstwo.

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

9

ODTWORZENIE
HISTORYCZNEJ
KOMPOZYCJI: Projekt zakłada
usunięcie kilku młodszych
drzew, aby odtworzyć
historyczną oś widokową w
parku pałacowym.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie oceniałabym sprawy tylko przez pryzmat liczby wycinanych drzew. Należałoby ustalić historyczną kompozycję parku, wartość poszczególnych drzew, dokumentację konserwatorską oraz to, czy planowane usunięcia rzeczywiście służą przywróceniu wartości zabytkowych. Możliwe jest, że usunięcie części wtórnej zieleni będzie uzasadnione konserwatorsko, ale musi wynikać z rzetelnego programu i decyzji.

WARTO POWIEDZIEĆ W zabytkowym parku czasem **ochrona zabytku może uzasadniać usunięcie wtórnej zieleni.**

10

WŁAŚCICIEL: 'DRZEWO NIE
JEST ZABYTKIEM': Właściciel
mówi, że drzewo nie jest
indywidualnie wpisane do
rejestru, więc konserwator nie
może się nim zajmować.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wyjaśniłabym, że ochroną może być objęty cały park, ogród, cmentarz lub inny układ zieleni, a nie tylko indywidualne drzewo. Jeżeli drzewo jest elementem wpisanej do **rejestru** kompozycji, działania przy nim mogą podlegać reżimowi ochrony zabytków.

WARTO POWIEDZIEĆ Chroniony może być **cały układ**, nie tylko pojedynczy obiekt.

11

USZKODZENIE SYSTEMU KORZENIOWEGO: Podczas robót ziemnych wykonawca uszkadza korzenie starego drzewa stanowiącego element zabytkowej alei.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Udokumentowałabym miejsce i zakres uszkodzeń, sprawdziła zakres pozwolenia lub **zgłoszenia** oraz warunki prowadzenia robót. Jeżeli działania zagrażają wartościom zabytku albo są prowadzone niezgodnie z warunkami, należy rozważyć czynności nadzorcze, w tym wstrzymanie prac i dalsze decyzje przewidziane ustawą.

WARTO POWIEDZIEĆ Nie patrz tylko na koronę. **Strefa korzeniowa również może decydować o zachowaniu zabytkowej zieleni.**

12

NADMIERNE CIĘCIA:
Pozwolenie obejmowało cięcia sanitarne, ale wykonawca znacząco redukuje korony drzew w zabytkowej alei.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Porównałabym wykonane prace z zakresem i warunkami pozwolenia oraz dokumentacją. Jeżeli zakres został przekroczony, należy udokumentować naruszenie i zastosować środki nadzorcze przewidziane w ustawie, a równolegle ocenić skutki dla drzew również na gruncie przepisów ochrony przyrody.

WARTO POWIEDZIEĆ Zawsze porównaj **stan w terenie z treścią pozwolenia.**

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

13

PRACE BEZ POZWOLENIA: W zabytkowym parku rozpoczęto prace ziemne i wycinkę bez wymaganego pozwolenia.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Najpierw ustaliłabym zakres i stan zaawansowania działań, udokumentowała je i zweryfikowała brak pozwolenia. **WKZ** może w takim przypadku wydać decyzję o **wstrzymaniu** prac, a następnie zastosować dalsze środki naprawcze przewidziane ustawą. Możliwa jest również administracyjna kara pieniężna.

WARTO POWIEDZIEĆ Dokumentacja → wstrzymanie → dalsze obowiązki / kara.

14

PRACE NIEZGODNE Z POZWOLENIEM: Prace mają pozwolenie, ale wykonawca zmienia przebieg ścieżki i usuwa dodatkowe drzewa, których decyzja nie obejmuje.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie wystarczy stwierdzić, że 'jakieś pozwolenie' istnieje. Kontrola dotyczy również zgodności działań z jego zakresem i warunkami. Udokumentowałabym odstępstwa i podjęła działania nadzorcze, w tym w razie potrzeby wstrzymanie robót oraz dalsze rozstrzygnięcia.

WARTO POWIEDZIEĆ Pozwolenie nie daje dowolności. Liczy się **zakres i warunki** decyzji.

15

ODMOWA WPUSZCZENIA NA KONTROLĘ: Właściciel odmawia wpuszczenia inspektora na teren kontrolowanego zabytkowego parku.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wyjaśniłabym podstawę prawną kontroli, okazała wymagane upoważnienie i wskazała zakres czynności. Jeżeli mimo tego właściciel uniemożliwia ustawowo dopuszczalną kontrolę, należy zastosować środki przewidziane prawem, a nie próbować przeprowadzać czynności nieformalnie.

WARTO POWIEDZIEĆ Kontrola musi być **formalna: upoważnienie, podstawa prawna, zakres.**

16

ODMOWA PODPISANIA PROTOKOŁU: Kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami i odmawia podpisania protokołu.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Odnosiłabym odmowę w protokole. Sama odmowa nie unieważnia ustaleń kontroli. Kontrolowany może w terminie **7 dni** przedstawić pisemne uwagi wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

WARTO POWIEDZIEĆ Odmowa podpisu ≠ nieważność protokołu. 7 dni na uwagi.

17

NIEWYKONANIE ZALECEŃ:
Kontrolowany ignoruje
prawidłowo wydane **zalecenia**
pokontrolne.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Należy udokumentować niewykonanie zaleceń i podjąć działania przewidziane ustawą. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych może skutkować administracyjną karą pieniężną od 500 do 50 000 zł.

WARTO POWIEDZIEĆ Zapamiętaj karę: **500-50 000 zł** za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

18

ZASTRZEŻENIA DO ZALECEŃ:
Właściciel otrzymuje **zalecenia**
pokontrolne i składa
zastrzeżenia po 10 dniach.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zastrzeżenia zostały złożone w terminie, ponieważ ustawa daje **14 dni** od otrzymania zaleceń. Należy je merytorycznie rozpatrzyć. **WKZ** ma **14 dni** od ich otrzymania na zmianę zaleceń lub odmowę ich zmiany wraz z uzasadnieniem.

WARTO POWIEDZIEĆ **14 dni na zastrzeżenia + 14 dni na stanowisko WKZ.**

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

19

WŁAŚCICIEL PYTA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU:
Właściciel nie wie, jakie rozwiązanie będzie akceptowalne i prosi urząd o wskazówki przed przygotowaniem projektu.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Właściciel lub posiadacz może wystąpić do **WKZ** o pisemne zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, wykonania prac i zakres dopuszczalnych zmian. Takie zalecenia pomagają przygotować prawidłową dokumentację i ograniczyć ryzyko projektu sprzecznego z wartościami zabytku.

WARTO POWIEDZIEĆ Art. 27: zalecenia konserwatorskie na wniosek właściciela/posiadacza.

20

USZKODZENIE ZABYTKU:
Właściciel zabytkowego parku dowiaduje się o poważnym uszkodzeniu historycznego elementu kompozycji i przez kilka tygodni nie informuje WUOZ.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do **rejestru** albo znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji ma obowiązek zawiadomić **WKZ** o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży oraz o zagrożeniu dla zabytku nie później niż w ciągu **14 dni** od powzięcia wiadomości o zdarzeniu lub zagrożeniu.

WARTO POWIEDZIEĆ Obowiązek zawiadomienia: **14 dni**.

21

ROBOTY W OTOCZENIU ZABYTKU: Inwestor chce wykonać roboty budowlane w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Po zmianach obowiązujących od **3 czerwca 2026 r.** takie roboty co do zasady podlegają zgłoszeniu do **WKZ**. Organ ma **60 dni** na wniesienie **sprzeciwu**. Jeżeli nie wniesie **sprzeciwu** albo wcześniej wyda zaświadczenie o braku podstaw do **sprzeciwu**, można przejść dalej z inwestycją, pamiętając również o wymogach Prawa budowlanego.

WARTO POWIEDZIEĆ Otoczenie zabytku → zgłoszenie do WKZ → 60 dni na sprzeciw.

22

NIEKOMPLETNE
ZGŁOSZENIE: Zgłoszenie z art. 36aa nie zawiera wymaganych dokumentów.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

WKZ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów lub informacji w określonym terminie. Nałożenie tego obowiązku przerywa bieg 60-dniowego terminu na **sprzeciw**, który zaczyna biec na nowo po skutecznym uzupełnieniu. Brak uzupełnienia prowadzi do **sprzeciwu** zgodnie z ustawą.

WARTO POWIEDZIEĆ Tu inaczej niż zwykle braki z KPA: **art. 36aa ma szczególną regulację i 60-dniowy termin.**

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

23

DZIAŁANIA JUŻ
ROZPOCZĘTE: Inwestor
rozpoczyna działanie
wymagające **zgłoszenia**
konserwatorskiego, a dopiero
później przesyła **zgłoszenie**.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zgłoszenie ma służyć kontroli przed rozpoczęciem działania. Jeżeli działanie już rozpoczęto lub zakończono, występuje przesłanka do **sprzeciwu**, a równolegle należy ocenić potrzebę zastosowania środków nadzorczych wobec działań podjętych bez wymaganej procedury.

WARTO POWIEDZIEĆ Najpierw zgłoszenie, potem działanie, nie odwrotnie.

24

ZMIANA SPOSOBU
KORZYSTANIA: Właściciel chce
zmienić sposób korzystania z
wpisanego do **rejestru** dworu.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zmiana przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z niego należy obecnie do działań objętych procedurą **zgłoszenia** do **WKZ**. Należy ocenić, czy planowany sposób użytkowania nie zagrazi wartościom zabytku i czy nie wiąże się jednocześnie z innymi działaniami wymagającymi odrębnego pozwolenia lub **zgłoszenia**.

WARTO POWIEDZIEĆ Zmiana użytkowania → **zgłoszenie konserwatorskie** i ocena wpływu na wartości zabytku.

25

TABLICA REKLAMOWA NA PAŁACU: Właściciel chce zamontować dużą tablicę reklamową na wpisanym do **rejestru** pałacu.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Umieszczenie na zabytku wpisanym do **rejestru** urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych czy napisów jest objęte procedurą **zgłoszenia** do **WKZ**. Organ ocenia wpływ na wygląd i wartości zabytku i może w ustawowych przypadkach wnieść **sprzeciw**.

WARTO POWIEDZIEĆ Reklama/urządzenie/napis na zabytku → **zgłoszenie do WKZ**.

26

ZABYTEK W REJESTRZE I POZWOLENIE NA BUDOWĘ: Inwestor składa od razu wniosek o pozwolenie na budowę przy obiekcie wpisanym do **rejestru**, bez wcześniejszego kontaktu z **WKZ**.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wyjaśniłabym, że przy obiekcie lub obszarze wpisanym do **rejestru** właściwe **pozwolenie WKZ** albo konserwatorskie **zgłoszenie** bez **sprzeciwu** - zależnie od działania - powinno poprzedzać procedurę budowlaną. Ochrona konserwatorska i Prawo budowlane działają równolegle.

WARTO POWIEDZIEĆ Najpierw wymaganie konserwatorskie, potem procedura budowlana.

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

27

OBIEKT TYLKO W GMINNEJ EWIDENCJI: Budynek nie jest w rejestrze, ale znajduje się w **gminnej ewidencji zabytków**. Inwestor chce wykonać roboty wymagające pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie stosowałabym automatycznie takiego samego reżimu jak dla **rejestru**. Przy obiekcie ujętym w gminnej ewidencji decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę jest wydawana w uzgodnieniu z **WKZ**. To inny mechanizm niż **pozwolenie konserwatorskie** dla obiektu wpisanego do **rejestru**.

WARTO POWIEDZIEĆ GEZ ≠ rejestr. W Prawie budowlanym ważne jest **uzgodnienie z WKZ**.

28

'**POZWOLENIE KONSERWATORSKIE WYSTARCZY**': Właściciel uzyskał **pozwolenie WKZ** i uważa, że nie potrzebuje już pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wyjaśniłabym, że **pozwolenie konserwatorskie** nie zastępuje wymogów Prawa budowlanego. Jeżeli dane roboty wymagają pozwolenia na budowę albo **zgłoszenia** budowlanego, inwestor musi przejść również tę procedurę.

WARTO POWIEDZIEĆ Pozwolenie WKZ ≠ pozwolenie na budowę.

29

DUŻE DRZEWO - PRYWATNY
CEL - NIERUCHOMOŚĆ
REJESTROWA, ALE NIE
PARK: Osoba fizyczna chce
usunąć duże drzewo z
nieruchomości wpisanej do
rejestru, która nie jest parkiem
ani ogrodem. Cel jest prywatny.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Sprawdziłabym, czy zachodzą warunki **zgłoszenia** osoby fizycznej z ustawy o ochronie przyrody. Ponieważ nieruchomość jest wpisana do **rejestru**, czynności organu dotyczące usunięcia drzewa wykonuje **WKZ**. Nie stosowałabym jednak pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1b, jeśli wpis nie obejmuje parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni.

WARTO POWIEDZIEĆ Rozdziel **status nieruchomości** od **rodzaju wpisanej zieleni**.

30

**ZGŁOSZENIE NIELEGALNEJ
WYCINKI:** Mieszkaniec
telefonuje, że w zabytkowym
parku właśnie wycinane są
drzewa bez zgody.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Zebrałabym dokładną lokalizację, informację czy wycinka nadal trwa, liczbę i rodzaj drzew oraz dostępne zdjęcia. Następnie natychmiast sprawdziłabym, czy istnieje pozwolenie lub inne wymagane rozstrzygnięcie i przekazała sprawę do pilnej weryfikacji terenowej. Dopiero po ustaleniu faktów można ocenić naruszenie i zastosować środki nadzorcze.

WARTO POWIEDZIEĆ Pilne, ale nie zakładaj winy: **lokalizacja** → **dokumenty** → **teren** → **dowody** → **reakcja**.

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

31

NACISK NA PROTOKÓŁ:

Właściciel mówi: 'Proszę wpisać, że te drzewa są w złym stanie - wtedy szybciej dostanę zgodę'.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Wyjaśniłabym, że **protokół** musi odzwierciedlać rzeczywisty stan stwierdzony podczas czynności. Nie mogę wpisać informacji, której nie potwierdzają oględziny. Opisałabym fakty i wykonała dokumentację fotograficzną.

WARTO POWIEDZIEĆ Protokół = fakty, nie oczekiwania strony.

32

ZNAJOMY WŁAŚCICIEL:

Sprawa dotyczy osoby, którą zna Pani prywatnie od wielu lat.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Poinformowałabym przełożonego o tej relacji i o możliwości powstania wątpliwości co do mojej **bezstronności**. Nie decydowałabym sama, że 'na pewno będę obiektywna', tylko postąpiła zgodnie z przepisami KPA dotyczącymi wyłączenia pracownika i decyzją przełożonego.

WARTO POWIEDZIEĆ Znajomość → ujawnić relację i zgłosić przełożonemu.

33

NACISK PRZEŁOŻONEGO:

Przełożony mówi: 'Znam właściciela, przygotuj pozytywną decyzję'.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Projekt decyzji musi wynikać z prawa i materiału dowodowego. Przedstawiłabym swoją ocenę sprawy i podstawę prawną. Jeżeli polecenie budziłoby wątpliwości co do zgodności z prawem, postąpiłabym zgodnie z właściwymi zasadami służbowymi, a nie świadomie przygotowała rozstrzygnięcie sprzeczne z ustaleniami.

WARTO POWIEDZIEĆ Prawo i materiał dowodowy są ważniejsze niż osobiste relacje.

34

ODBIÓR PRAC -

STWIERDZONE

ODSTĘPSTWA: Podczas odbioru prac w zabytkowym parku okazuje się, że część nasadzeń wykonano w innych miejscach niż przewidziano w pozwoleniu.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie podpisałabym bez zastrzeżeń odbioru tylko dlatego, że prace są zakończone. Porównałabym stan wykonany z decyzją i dokumentacją, dokładnie opisała odstępstwa oraz ich wpływ na wartości zabytkowe. Następnie należałoby określić właściwy tryb doprowadzenia prac do zgodności albo podjąć inne działania nadzorcze przewidziane prawem.

WARTO POWIEDZIEĆ Odbiór = porównanie stanu wykonanego z pozwoleniem, nie formalność.

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

35

ZMIANA WARUNKÓW W TRAKCIE PRAC: Podczas prac prowadzonych na podstawie **zgłoszenia** pojawiają się nowe okoliczności, które mogą doprowadzić do uszkodzenia zabytku.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nowe przepisy pozwalają **WKZ** wstrzymać działania prowadzone na podstawie **zgłoszenia**, jeżeli pojawią się nowe fakty lub okoliczności grożące uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku. Następnie organ powinien w ustawowym terminie zdecydować, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na dalsze działania.

WARTO POWIEDZIEĆ Zgłoszenie nie oznacza braku nadzoru. **Nowe ryzyko** → możliwe wstrzymanie i żądanie pozwolenia.

36

ZGŁOSZENIE A BRAK SPRZECIWU: Inwestor uważa, że skoro minęło kilka tygodni od **zgłoszenia**, może już rozpocząć prace.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie wystarczy upływ 'kilku tygodni'. Co do zasady **WKZ** ma **60 dni** na wniesienie **sprzeciwu**. Działania można rozpocząć po bezskutecznym upływie tego terminu albo wcześniej, jeżeli organ wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia **sprzeciwu**.

WARTO POWIEDZIEĆ **60 dni**, chyba że wcześniej wydano zaświadczenie o braku podstaw do **sprzeciwu**.

37

BRAK PEWNOŚCI CO DO ZAKRESU WPISU: Właściciel pokazuje tylko fragment starej decyzji i twierdzi, że zieleń nie jest objęta wpisem do **rejestru**.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie opierałabym się na niepełnym dokumencie przedstawionym przez stronę. Sprawdziłabym pełną decyzję o wpisie, załączniki, mapy i dokumentację rejestrową w urzędzie. Dopiero na tej podstawie można prawidłowo ustalić zakres ochrony i właściwą procedurę.

WARTO POWIEDZIEĆ Najpierw **pełna dokumentacja rejestrowa**, dopiero potem kwalifikacja prawna.

38

KOLIZJA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ I HISTORYCZNEJ: Samosiewy mają wysoką wartość przyrodniczą, ale zasłaniają historyczną oś widokową pałacu.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Należy ocenić oba rodzaje wartości i unikać automatycznych rozstrzygnięć. Trzeba przeanalizować historyczną kompozycję, stan i znaczenie roślinności, ochronę gatunkową oraz możliwość etapowego lub częściowego rozwiązania. Celem jest ochrona zabytku z poszanowaniem wymogów przyrodniczych.

WARTO POWIEDZIEĆ To sedno stanowiska: **wartość historyczna i przyrodnicza muszą być oceniane łącznie**.

III. KAZUSY DO PRZEĆWICZENIA - cd.

39

DRZEWO ZAGRAŻA NAGROBKOM: Duże drzewo na zabytkowym cmentarzu jest cenne krajobrazowo, ale ekspertyza wskazuje wysokie ryzyko upadku na historyczne nagrobki i ludzi.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Najpierw zweryfikowałabym skalę zagrożenia i możliwość zastosowania środków mniej radykalnych niż usunięcie, np. zabezpieczeń lub odpowiednich zabiegów. Jeżeli jednak realne zagrożenie jest wysokie i nie można go skutecznie ograniczyć, bezpieczeństwo ludzi i ochrona innych elementów zabytku będą istotnym argumentem za usunięciem, przy zachowaniu właściwej procedury.

WARTO POWIEDZIEĆ Szukaj **najmniej ingerującego skutecznego rozwiązania**, ale nie ignoruj realnego zagrożenia.

40

BRAK DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ: Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru prac, ale nie przekazuje wymaganej dokumentacji powykonawczej.

ODPOWIEDŹ MODELOWA

Nie traktowałabym odbioru jako samego obejrzenia terenu. Jeżeli pozwolenie lub warunki prac przewidują dokumentację powykonawczą, należy ją uzyskać i zweryfikować. Brak wymaganych dokumentów może uniemożliwić prawidłowy odbiór i ocenę zgodności prac.

WARTO POWIEDZIEĆ Odbiór = teren + dokumentacja + zgodność z warunkami decyzji.

IV. 20 FAKTÓW DO ZAPAMIĘTANIA

Ściąga do przeczytania bezpośrednio przed testem lub rozmową.

1	Zabytek: świadectwo minionej epoki/zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
2	Ochrona zabytków - działania organów publicznych; opieka nad zabytkiem - przede wszystkim obowiązki właściciela/posiadacza.
3	Rejestr zabytków jest formą ochrony; ewidencja zabytków nie jest tym samym co rejestr.
4	Parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni mogą być zabytkami nieruchomymi.
5	WKZ działa w imieniu wojewody i prowadzi m.in. pozwolenia, kontrole, rejestr oraz nadzór nad pracami.

6	3.06.2026 - wejście w życie ważnej nowelizacji procedur konserwatorskich.
7	Nowe zgłoszenie konserwatorskie : co do zasady 60 dni na sprzeciw WKZ .
8	Brak sprzeciwu można zastąpić wcześniejszym zaświadczeniem o braku podstaw do sprzeciwu .
9	Jeżeli działań zgłoszonych nie rozpoczęto w ciągu 2 lat od deklarowanego terminu, potrzebne jest ponowne zgłoszenie .
10	Usuwanie drzew w wpisanym do rejestru parku, ogrodu lub innej formie zaprojektowanej zieleni może wymagać pozwolenia WKZ niezależnie od progów 80-65-50 .

IV. 20 FAKTÓW DO ZAPAMIĘTANIA - cd.

11	Jeżeli takie pozwolenie konserwatorskie jest wymagane, WKZ rozstrzyga w nim również kwestię usunięcia drzewa - jedna decyzja .
12	Progi przyrodnicze na 5 cm: 80 / 65 / 50 cm .
13	Przy gatunkach chronionych trzeba sprawdzić zakazy ochrony gatunkowej i ewentualne odstępstwo.
14	Kontrola WUOZ: upoważnienie + stan zabytku + dokumenty + zgodność działań z pozwoleniem .
15	Odmowa podpisania protokołu kontroli: wzmianka w protokole i 7 dni na pisemne uwagi.

16	Zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych: 14 dni; WKZ ma 14 dni na stanowisko.
17	Niewykonanie zaleceń pokontrolnych: możliwa kara 500-50 000 zł .
18	Działania bez wymaganego pozwolenia lub niezgodne z pozwoleniem: możliwa kara 500-500 000 zł .
19	Właściciel/posiadacz zgłasza uszkodzenie, zniszczenie lub zagrożenie zabytku co do zasady w ciągu 14 dni od uzyskania informacji.
20	Pozwolenie konserwatorskie nie zastępuje pozwolenia na budowę ; przy GEZ działa mechanizm uzgodnienia z WKZ .

V. 5 PYTAŃ, KTÓRE WARTO UMIEĆ NAJLEPIEJ

Jeżeli czasu jest mało, te odpowiedzi powinny być automatyczne.

1. Jak rozróżnić procedurę usuwania drzewa w zabytkowym parku od zwykłej procedury z ustawy o ochronie przyrody?

2. Co zmieniło się 3 czerwca 2026 r. i na czym polega nowe zgłoszenie do WKZ?

3. Jak wygląda kontrola zabytku: upoważnienie, protokół, odmowa podpisu i zalecenia pokontrolne?

4. Co robi Pani, gdy prace są prowadzone bez pozwolenia albo niezgodnie z pozwoleniem?

5. Dlaczego Pani wykształcenie z architektury krajobrazu i wcześniejsze doświadczenie administracyjne dobrze pasują do tego stanowiska?

PODSTAWA MATERIAŁU

- Ogłoszenie nr 167666 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tekst przekazany przez użytkownika (Dz.U. 2024 poz. 1292) + nowelizacja Dz.U. 2025 poz. 1673 obowiązująca od **3 czerwca 2026 r.**
- Ustawa o ochronie przyrody - tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 13.
- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 1691.
- Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 524.